

أصول المسائل

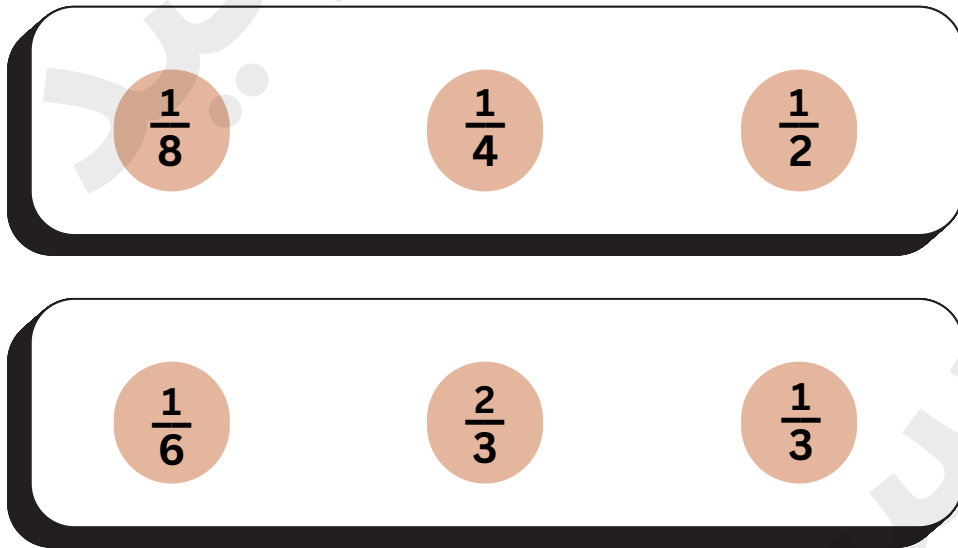
أصول المسائل من الأسس الجوهرية في علم المواريث أذ تبنى عليها قسمة التركة بين الورثة بعد تحديد انصبتهم الشرعية فهي التي تضمن العدل و الدقة في توزيع الحقوق بحيث تحول الفروض الشرعية إلى أعداد صحيحة تسهل عملية القسمة دون لبس او خطأ

وتعريف أصل المسألة هو:

أقل عدد يقبل القسمة على جميع مقامات الفروض المقدمة في المسألة بحيث يكون الناتج رقما صحيحا

كيفية استخراج أصل المسألة:

وضع علماء الميراث قواعد لاستخراج أصل المسألة و هي انهم قد قسموا الفروض التي ذكرت في كتاب الله تعالى إلى مجموعتين:



و حتى نعرف أصل المسألة فهناك اربع طرق:

الطريقة الأولى:

إذا كانت المسألة فيها فرض واحد فيكون في هذه الحالة أصل المسألة هو مقامها

مثال: مات زوج عن زوجة و ابن

الزوجة: لها الثمن ($\frac{1}{8}$) لقول الله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)

الابن: له باقى التركة لقول النبي -صلى الله عليه و سلم- (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلاولى رجل ذكر)

إذا فى هذه الحالة يوجد فرض واحد و مقامه 8 اذا أصل المسألة هو (8)

الطريقة الثانية:

إذا كانت المسألة فيها فرضين أو أكثر من نفس المجموعة فيكون أكبرها مقاما هو أصل المسألة

مثال: ماتت زوجة عن زوج و بنت

الزوج: له الربع لوجود الفرع الفرع الوارث (البنت) لقول الله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

البنت: لها النصف لقول الله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)

إذا فى هذه الحالة فرضين من المجموعة الأولى و أكبرها مقاما هو الربع (4) اذا أصل المسألة فى

هذه الحالة هو (4)

مثال على المجموعة الثانية: مات عن أب و أم و ابن

الأب و الأم: لكل من الأب و الأم السدس لقول الله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)

الابن: له باقى التركة لقول النبى -صلى الله عليه و سلم- (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلاولى رجل ذكر)

إذا فى هذه الحالة يكون لكل من الأب و الأم السدس و للأبن باقى التركة اذا أصل المسألة فى هذه

الحالة هو السدس (6)

الطريقة الثالثة:

إذا كانت المسألة فيها فرضين من مجموعتين أو فرضين من المجموعة الاولى و فرض من

المجموعة الثانية و يوجد هنا ثلاث حالات فقط:

الحالة الأولى: اذا جاء النصف مع فرض أو أكثر من المجموعة الثانية يكون أصل المسألة ستة (6)

مثال: ماتت عن زوج و أم

الزوج: ياخذ النص لعدم وجود الفرع الوارث لقول الله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)

الأم: تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث لقول الله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) ثم تأخذ الأم باقى التركة ردا

إذا فى هذه الحالة يكون أصل المسألة فى هذه الحالة ستة (6) لوجود النص مع فرض من المجموعة الثانية

الحالة الثانية: اذا جاء الربع مع فرضين أو أكثر من المجموعة الثانية

مثال: مات عن زوجة و أم و أخت شقيقة

الزوجة: لها الربع لعدم وجود فرع وارث لقول الله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)

الأم: لها الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الأخوة (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)

الأخت الشقيقة: لها النصف لعدم وجود فرع وارث و لعدم وجود معصب (الأخ) لقول الله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)

إذا فى هذه الحالة المقام الأكبر من المجموعة الأولى هو أربعة (4) إذا يكون أصل المسألة اثنى عشر (12) و لا يختلف الأمر بسبب النصف لأنه يؤخذ بالمقام الأكبر من المجموعة الأولى

الحالة الثالثة: إذا جاء الثمن مع فرض او أكثر من المجموعة الأولى او الثانية

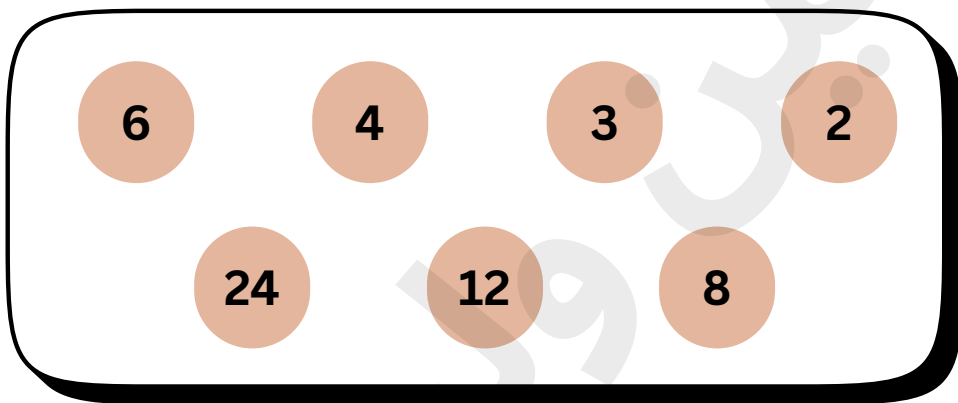
مثال: مات عن زوجة و أم و أبن

الزوجة: لها الثمن و لوجود فرع وارث لقول الله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
الأم: لها السدس لوجود فرع وارث لقول الله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)

الأبن: يرث باقى التركة تعصيبا لقول النبى - صلى الله عليه و سلم - (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)

إذا فى هذه الحالة المقام الأكبر من المجموعة الأولى هو ثمانية (8) إذا أصل المسألة هو أربعة و عشرون (24)

إذا يصبح الآن لدينا جميع الاعداد التى يمكن أن تكون أصول للمسائل و هم:



و هناك أيضا طريقة أخيرة الا و هى فى حالة عدم وجود اصحاب فروض ولكن يوجد أصحاب عصبات فى هذه الحالة اذا يأخذ كل منهم سهم اذا كان من نفس النوع (ذكور أو إناث) أما إن كانوا ذكور و إناث يأخذ الذكر سهمان و تأخذ الأنثى سهم واحد